

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת דבי ביטון

פ/4834/25

הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – ביטול האגרה עבור הורה בבקשת מינוי כאפוטרופוס), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 26 בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995¹, בסעיף 26(א), בסופו יבוא:

"(6) מתן פטור מאגרה הקבועה בתקנות להורה לילד המגיש בקשה למינוי כאפוטרופוס על ילדו לפי סעיף 33(א)(4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962."

דבריו הסבר

לפי החוק כיום, אפוטרופוס אשר רוצה להאריך את מינויו, נדרש להגיש בקשה ולשלם לבית המשפט אגרה. הורים לילדים עם צרכים מיוחדים או מוגבלות הם האפוטרופוס הטבעי של הילד עד גיל 18. כדי להאריך את החסות, הם נדרשים להגיש בקשה להמשך המינוי ולשלם את אגרת בית המשפט. בהצעת חוק זו מוצע לתקן זאת ולבטל את אגרת התשלום שהורים אלו נדרשים לשלם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.